Heimstart

LEITFADEN IN VIER TEILEN

VORHER WISSEN · TEIL 2

Ist es das richtige Haus?

Prüfen und kaufen: worauf ihr bei Besichtigung, Unterlagen und Notartermin achtet, bevor ihr unterschreibt.

Stand Oktober 2026 · Titelbild mit KI erstellt

IN DIESEM HEFT

Nach diesen Seiten könnt ihr beantworten:

01 **Worauf achten wir bei der Besichtigung?** 03

Wann ihr kommt, wohin ihr schaut und was ein Haus über sein Alter verrät.

02 **Welche Pflichten kaufen wir mit?** 07

Was nach dem Kauf nachgerüstet werden muss und bis wann.

03 **Welche Unterlagen brauchen wir?** 08

Die Liste für Haus und Wohnung, mit den Stellen, die sie ausstellen.

04 **Was steht im Grundbuch und was nicht?** 10

Welche Rechte Dritter bleiben und welche Register ihr zusätzlich prüft.

05 **Wann zahlen wir den Kaufpreis?** 16

Der Weg vom Notartermin bis zum Eintrag als Eigentümer.

06 **Was gilt, wenn wir unverheiratet kaufen?** 18

Wem was gehört, wer für den Kredit haftet und was im Todesfall passiert.

Kaum bekannt selten erklärt, oft teuer § Grundlage zum Nachlesen

Alle Beispiele sind nachgerechnet.

01

KAPITEL 1

Besichtigen wie ein Gutachter

Beim ersten Besuch entscheidet das Gefühl. Beim zweiten entscheiden Fenster, Heizung, Leitungen und Keller.

Drei Besuche statt einem 04

Was das Haus über sein Alter verrät 05

Schadstoffe im Altbau 06

Pflichten, die ihr mitkauft 07

BESICHTIGUNG

Kommt dreimal, zu verschiedenen Zeiten.

Ein Haus wirkt an einem sonnigen Samstag anders als im Berufsverkehr oder bei Starkregen.

WANN	WORAUF IHR ACHTET
Werktags früh	Verkehr, Lärm, Parkplätze, Weg zur Arbeit und zur Schule
Abends	Licht in den Räumen, Nachbarschaft, Straßenbeleuchtung
Bei Regen	Feuchte im Keller, Dachrinnen, Wasser, das zum Haus läuft

MITBRINGEN

- Taschenlampe, Zollstock, Grundriss; fotografiert jeden Raum, auch Zählerschrank und Heizung
- Sprecht mit Nachbarn. Sie wissen, ob der Keller schon nass war.

FRAGEN AN DEN VERKÄUFER

- Warum verkaufen Sie?
- Was wurde wann erneuert, gibt es Rechnungen?
- Gab es Wasserschäden? Wie hoch sind Heiz- und Nebenkosten?

Tipp: Den Bodenrichtwert prüft ihr kostenlos unter bodenrichtwerte-boris.de (§ 196 BauGB).

ALTER DER BAUTEILE KAUM BEKANNT

Das Haus verrät sein Alter, wenn ihr wisst, wo ihr schaut.

Viele Bauteile tragen ihr Herstellungsjahr. Damit schätzt ihr, was in den nächsten Jahren fällig wird.

BAUTEIL	WO IHR SCHAUT
Fenster	Aufdruck auf der Leiste zwischen den Scheiben oft Hersteller und Datum der Verglasung, aber nicht immer vorhanden
Heizung	Typenschild am Kessel, Protokoll des Schornsteinfegers das Baujahr zeigt, wann ein Tausch ansteht
Elektrik	Sicherungskasten Schraubsicherungen und kein Fehlerstrom-Schutzschalter: Erneuerung einplanen
Wasserleitung	Hausanschluss im Keller graue, weiche, leicht biegsame Rohre können aus Blei sein
Dach	Dachboden mit Taschenlampe Feuchte Flecken, fehlende Dämmung, Schäden am Holz
Keller	Wände in Bodennähe weiße Salzränder und muffiger Geruch deuten auf Feuchte

KAUM BEKANNT

Trinkwasserleitungen aus Blei mussten bis zum 12. Januar 2026 entfernt oder stillgelegt sein. Betroffen sind vor allem Häuser von vor 1973. Findet ihr noch welche, verhandelt den Preis.

Grundlage: § 17 Trinkwasserverordnung; Umweltbundesamt (Stand 04.08.2026).

SCHADSTOFFE

In Häusern vor 1993 kann Asbest stecken, wo man ihn nicht sieht.

Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten. Davor steckte er nicht nur in Dachplatten, sondern auch in Klebern, Spachtelmassen und Bodenbelägen.

TYPISCHE FUNDSTELLEN

Fliesenkleber, Spachtelmassen und manche Putze
Floor-Flex-Bodenplatten und ihr schwarzer Kleber
Faserzement an Dach und Fassade
Ältere Nachtspeicheröfen

DAS HEISST FÜR EUCH

- Wollt ihr umbauen, lasst vor dem Kauf Proben aus Kleber, Spachtel und Boden im Labor untersuchen.
- Rechnet eine fachgerechte Entfernung in den Kaufpreis ein. Selbst abschleifen ist verboten und gefährlich.
- Faserzement mit der Prägung „AF“ oder „NT“ ist asbestfrei.

Grundlage: §§ 5a und 6 GefStoffV: Seit 05.12.2024 müsst ihr Handwerkern vor Arbeiten schriftlich mindestens das Baujahr mitteilen.

PFLICHTEN NACH DEM KAUF KAUM BEKANNT

Mit dem Haus kauft ihr Dämmpflichten.

Hat der Eigentümer das Haus schon am 1. Februar 2002 selbst bewohnt und wurde es seitdem nicht verkauft, beginnt mit eurem Kauf eine Frist von zwei Jahren.

PFLICHT	WAS ZU TUN IST
Oberste Geschossdecke	dämmen oder das Dach darüber; entfällt, wenn sich die Dämmung nicht in angemessener Zeit bezahlt macht
Rohrleitungen	zugängliche, ungedämmte Heizungs- und Warmwasserrohre in unbeheizten Räumen dämmen

NEU SEIT 29. JULI 2026

Die Tauschpflicht für über 30 Jahre alte Kessel und die 65-Prozent-Regel sind gestrichen. Neue Gas- und Ölheizungen sind wieder erlaubt, brauchen aber wachsende Anteile Biobrennstoff oder Wasserstoff: 10 % ab 2029, 60 % ab 2040.

GUT ZU WISSEN

Den Energieausweis muss der Verkäufer spätestens bei der Besichtigung vorlegen.

Grundlage: §§ 35, 43, 69 und 80 Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG), in Kraft seit 29.07.2026.

02

KAPITEL 2

Die Unterlagen, die alles klären

Die wichtigsten Antworten stehen in Akten, nicht im Exposé. Lasst euch alles geben, bevor ihr zum Notar geht.

Die Unterlagenliste 09

Das Grundbuch lesen 10

Was nicht im Grundbuch steht 11

Bei Eigentumswohnungen 12

UNTERLAGEN

Diese Unterlagen braucht ihr.

UNTERLAGE	VON WEM
Grundbuchauszug	Verkäufer, Notar
Flurkarte	Katasteramt
Baugenehmigung und Baupläne	Verkäufer, Bauamt
Wohnflächenberechnung	Verkäufer
Energieausweis	Verkäufer, Pflicht
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	Bauaufsicht
Auskunft aus dem Altlastenkataster	Umweltamt
Bescheinigung über Erschließungsbeiträge	Gemeinde
Feuerstättenbescheid, Protokolle	Verkäufer
Rechnungen über Modernisierungen	Verkäufer
Gebäudeversicherung mit Schadenfällen	Verkäufer

GUT ZU WISSEN

- Für Auskünfte der Ämter braucht ihr meist eine Vollmacht des Eigentümers.
- Für offene Grundsteuer ab dem Vorjahr haftet ihr mit. Fragt die Gemeinde.

Grundlage: § 11 Abs. 2 GrStG. Bezeichnungen und Zuständigkeiten unterscheiden sich je Land und Gemeinde.

GRUNDBUCH

Was im Grundbuch steht, bleibt oft auch nach dem Kauf.

Entscheidend ist Abteilung II. Rechte, die dort für andere eingetragen sind, gehen mit dem Haus auf euch über.

BESTANDSVERZEICHNIS

Das Grundstück

Lage, Flurstück und Größe.

PRÜFEN

ABTEILUNG I

Der Eigentümer

Hier werdet ihr am Ende eingetragen.

WECHSELT

ABTEILUNG II

Rechte anderer

Wegerecht, Leitungsrecht, Wohnrecht, Nießbrauch, Vorkaufsrecht.

BLEIBT, WENN NICHT GELÖSCHT

ABTEILUNG III

Grundschulden

Sicherheiten der Banken des Verkäufers.

WIRD GELÖSCHT

DAS HEISST FÜR EUCH

Lasst euch jede Eintragung in Abteilung II erklären. Ein Wohnrecht kann heißen, dass ihr nicht einziehen dürft.

WEITERE REGISTER KAUM BEKANNT

Manche Lasten stehen in keinem Grundbuch.

Baulasten, Altlasten und die Pläne der Gemeinde stehen in eigenen Registern. Sie können den Wert eines Grundstücks stark verändern.

REGISTER	WAS IHR ERFAHRT
Baulastenverzeichnis	Pflichten gegenüber der Behörde, etwa eine Zufahrt oder Abstandsfläche für den Nachbarn; Bayern führt keins
Altlastenkataster	Belasteter Boden; sanieren muss im Zweifel auch der neue Eigentümer
Bebauungsplan	Was ihr und eure Nachbarn bauen dürft
Denkmalliste	Auflagen für Fenster, Dach und Fassade
Gefahrenkarten	Hochwasserkarten der Länder, Starkregen-Hinweiskarten auf geoportal.de

VOR DEM KAUF

Eine Pflicht zur Elementarschadenversicherung gibt es bisher nicht. In gefährdeten Lagen kann der Schutz teuer oder schwer zu bekommen sein. Holt ein Angebot ein, bevor ihr unterschreibt.

Grundlage: Bauordnungen der Länder; § 4 Abs. 3 BBodSchG; §§ 74, 79 WHG. Zur Elementarschadenversicherung liegt seit 21.10.2026 nur ein Diskussionspapier vor.

EIGENTUMSWOHNUNG KAUM BEKANNT

Bei Wohnungen stehen die teuren Wahrheiten in den Protokollen.

Was die Eigentümergemeinschaft beschlossen hat, gilt auch für euch. Dazu gehören Sanierungen, die erst nach eurem Kauf bezahlt werden.

UNTERLAGE	WORAUF IHR ACHTET
Protokolle der letzten drei Jahre	Geplante Sanierungen, Streit, Sonderumlagen
Beschluss-Sammlung	Alle gültigen Beschlüsse auf einen Blick
Wirtschaftsplan, Jahresabrechnung	Hausgeld und wofür es verwendet wird
Vermögensbericht	Stand der Erhaltungsrücklage
Teilungserklärung	Was zu eurer Wohnung gehört: Keller, Stellplatz, Garten

KAUM BEKANNT

Eine Sonderumlage zahlt, wer bei ihrer Fälligkeit Eigentümer ist, auch wenn sie vor eurem Kauf beschlossen wurde. Fragt nach beschlossenen Umlagen und regelt sie im Kaufvertrag.

Grundlage: §§ 24 Abs. 7, 28 Abs. 4 WEG; BGH, Urteil vom 15.12.2017, V ZR 257/16. Einsicht in die Beschluss-Sammlung mit Ermächtigung des Verkäufers.

03

KAPITEL 3

Vom Angebot zum Schlüssel

Zwischen Zusage und Schlüssel liegen Wochen. In dieser Zeit schützen euch der Notar, das Grundbuch und die richtige Reihenfolge.

Reservieren und verhandeln 14

Der Kaufvertrag 15

Wann ihr zahlt 16

Der Übergabetag 17

RESERVIERUNG

Eine Reservierung beim Makler bindet den Verkäufer nicht.

Bis zum Notartermin kann der Verkäufer an andere verkaufen, auch wenn ihr eine Reservierung unterschrieben habt. Verbindlich wird ein Kauf erst beim Notar.

Reservierungsgebühren aus vorgefertigten Makler-Verträgen sind laut Bundesgerichtshof unwirksam. Gezahltes Geld könnt ihr zurückverlangen.

VERHANDELN MIT BELEGEN

- Mängel aus der Besichtigung mit Fotos und Kostenschätzung vorlegen
- Nachrüstpflichten und fällige Erneuerungen einpreisen
- Mitverkaufte Küche und Möbel mit Wert gesondert ausweisen, das senkt die Grunderwerbsteuer

VERMIETET GEKAUFT?

Ihr übernehmt bestehende Mietverträge. Wurde die Wohnung erst nach dem Einzug des Mieters zur Eigentumswohnung, ist Eigenbedarf frühestens drei Jahre nach dem ersten Verkauf möglich, in manchen Städten erst nach bis zu zehn.

KAUFVERTRAG KAUM BEKANNT

Was der Verkäufer verspricht, muss in den Vertrag.

Gebrauchte Häuser werden meist ohne Haftung für Sachmängel verkauft. Zusagen aus Exposé oder Besichtigung zählen dann in der Regel nur, wenn sie im notariellen Vertrag stehen.

IM ENTWURF PRÜFEN	SO STEHT ES RICHTIG DRIN
Zusagen	als vereinbarte Beschaffenheit, etwa „Dach 2018 neu gedeckt“
Inventar	Liste der mitverkauften Dinge mit Wert
Zahlung	fällig erst nach Mitteilung des Notars
Übergabe	Datum und Zustand, zum Beispiel geräumt
Bekannte Mängel	ausdrücklich benannt

GUT ZU WISSEN

- Arglist des Verkäufers müsstet ihr später beweisen. Eine Zusage im Vertrag ist viel stärker.
- Der Notar ist neutral und muss euch den Vertrag erklären. Fragt alles vor der Unterschrift.
- Kauft ihr von einem Bauträger, soll euch der Entwurf zwei Wochen vorher vorliegen.

ABLAUF

Zahlt erst, wenn der Notar es sagt.

Nach der Unterschrift sichert der Notar Schritt für Schritt ab, dass ihr Eigentümer werdet. Erst dann wird der Kaufpreis fällig.

1. **Beurkundung**
   Der Notar liest den Vertrag vor, alle unterschreiben.
2. **Auflassungsvormerkung**
   Euer Anspruch wird im Grundbuch gesichert.
3. **Unterlagen**
   Verzicht der Gemeinde auf ihr Vorkaufsrecht, sie hat bis zu drei Monate Zeit; Löschungsbewilligung der Verkäuferbank.
4. **Fälligkeitsmitteilung**
   Der Notar schreibt euch: Jetzt zahlen. Vorher nicht.
5. **Zahlung und Übergabe**
   Ist das Geld beim Verkäufer, bekommt ihr meist die Schlüssel.
6. **Grunderwerbsteuer**
   Fällig einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.
7. **Eintragung**
   Mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts werdet ihr Eigentümer.

Grundlage: § 883 BGB (Vormerkung), § 24 BauGB (Vorkaufsrecht), §§ 15 und 22 GrEStG.

ÜBERGABETAG

Mit den Schlüsseln wechseln auch die Pflichten.

Ab der Übergabe tragt ihr Lasten und Risiken. Ein Protokoll und ein paar Anrufe sparen später Streit.

Zählerstände
Strom, Gas und Wasser mit Datum fotografieren

Schlüssel
Anzahl ins Protokoll, Schließzylinder tauschen lassen

Gebäudeversicherung
geht mit der Eintragung auf euch über; kündigen könnt ihr binnen eines Monats danach

Grundsteuer
Schuldner ist, wem das Haus am 1. Januar gehört; der Vertrag regelt nur die Aufteilung unter euch

Rauchwarnmelder
Pflicht in allen Ländern, Zustand prüfen

Versorger und Gemeinde
Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Müll auf euch umstellen

KAUM BEKANNT

Zwischen Übergabe und Eintragung schützt euch nur die Versicherung des Verkäufers, solange sie besteht. Er muss euch nicht sagen, wenn sie endet. Lasst euch den Schutz nachweisen und regelt ihn im Kaufvertrag.

Grundlage: §§ 95 bis 97 VVG; BGH, Urteil vom 20.03.2020, V ZR 61/19; §§ 9, 10 GrStG; Bauordnungen der Länder.

04

KAPITEL 4

Gemeinsam kaufen

Ein Haus kauft man meist zu zweit. Wem was gehört und was passiert, wenn einer stirbt, klärt ihr am besten vor der Unterschrift.

Wem gehört was 19

Unverheiratet erben 20

Checkliste 21

EIGENTUM

Jedem gehört die Hälfte. Für den Kredit haftet jeder ganz.

Zu zweit tragt ihr euch meist je zur Hälfte ein. Den Kredit schuldet aber jeder in voller Höhe.

ANTEILE

Nach Einsatz

Bringt einer mehr Eigenkapital ein, tragt ungleiche Anteile ein oder regelt den Ausgleich schriftlich.

KREDIT

Gesamtschuld

Die Bank kann die ganze Summe von jedem von euch verlangen, auch nach einer Trennung.

TRENNUNG

Versteigerung droht

Ohne Vereinbarung kann jeder Miteigentümer die Teilungsversteigerung beantragen.

LÖSUNG

Vereinbarung

Anteile, Ausgleich und Auszug könnt ihr beim Notartermin gleich mit regeln.

BEISPIEL

Lena bringt 60.000 € Eigenkapital ein, Jonas 20.000 €. Stehen beide je zur Hälfte im Grundbuch, gehört jedem die Hälfte. Einen Ausgleich für die 40.000 € Unterschied müsste Lena nach einer Trennung unter Umständen erst einklagen.

Grundlage: §§ 741 ff. BGB (Bruchteilsgemeinschaft), § 421 BGB (Gesamtschuld), § 180 ZVG.

UNVERHEIRATET KAUM BEKANNT

Ohne Trauschein erbt der Partner nichts. Und wenn, dann teuer.

Unverheiratete Partner haben kein gesetzliches Erbrecht. Erbt einer per Testament die Haushälfte des anderen, gilt nur ein Freibetrag von 20.000 €.

0 €

Erbschaftsteuer für Ehegatten auf eine Haushälfte von 200.000 €

54.000 €

für unverheiratete Partner: 30 % auf 180.000 €

WAS HILFT

- Ein Testament, damit der Partner überhaupt erbt.
- Eine Risikolebensversicherung über Kreuz: Jeder versichert das Leben des anderen und zahlt die Beiträge selbst. Die Auszahlung ist dann erbschaftsteuerfrei.
- Die Ehe: 500.000 € Freibetrag, das selbst bewohnte Familienheim bleibt bei zehn Jahren Selbstnutzung steuerfrei.

Grundlage: § 1931 BGB; §§ 13, 15, 16 und 19 ErbStG, Stand Oktober 2026; das Bundesverfassungsgericht prüft die Freibeträge, ein Urteil steht aus. Beispiel ohne Schulden gerechnet.

CHECKLISTE

Bevor ihr beim Notar unterschreibt

HAUS

- [ ] Dreimal besichtigt, zu verschiedenen Zeiten
- [ ] Fenster, Heizung, Elektrik, Leitungen, Dach und Keller geprüft
- [ ] Nachrüstpflichten und Schadstoffe im Preis berücksichtigt

UNTERLAGEN

- [ ] Abteilung II des Grundbuchs verstanden
- [ ] Baulasten, Altlasten und Bebauungsplan abgefragt
- [ ] Gefahrenkarte geprüft, Versicherungsangebot eingeholt
- [ ] Bei Wohnungen: Protokolle, Rücklage, Teilungserklärung
- [ ] Gemeinde nach Grundsteuer und Erschließungsbeiträgen gefragt

VERTRAG

- [ ] Zusagen und Inventar mit Wert im Entwurf
- [ ] Versicherungsschutz bis zur Eintragung geregelt
- [ ] Anteile, Testament und Absicherung geklärt

MIT HEIMSTART

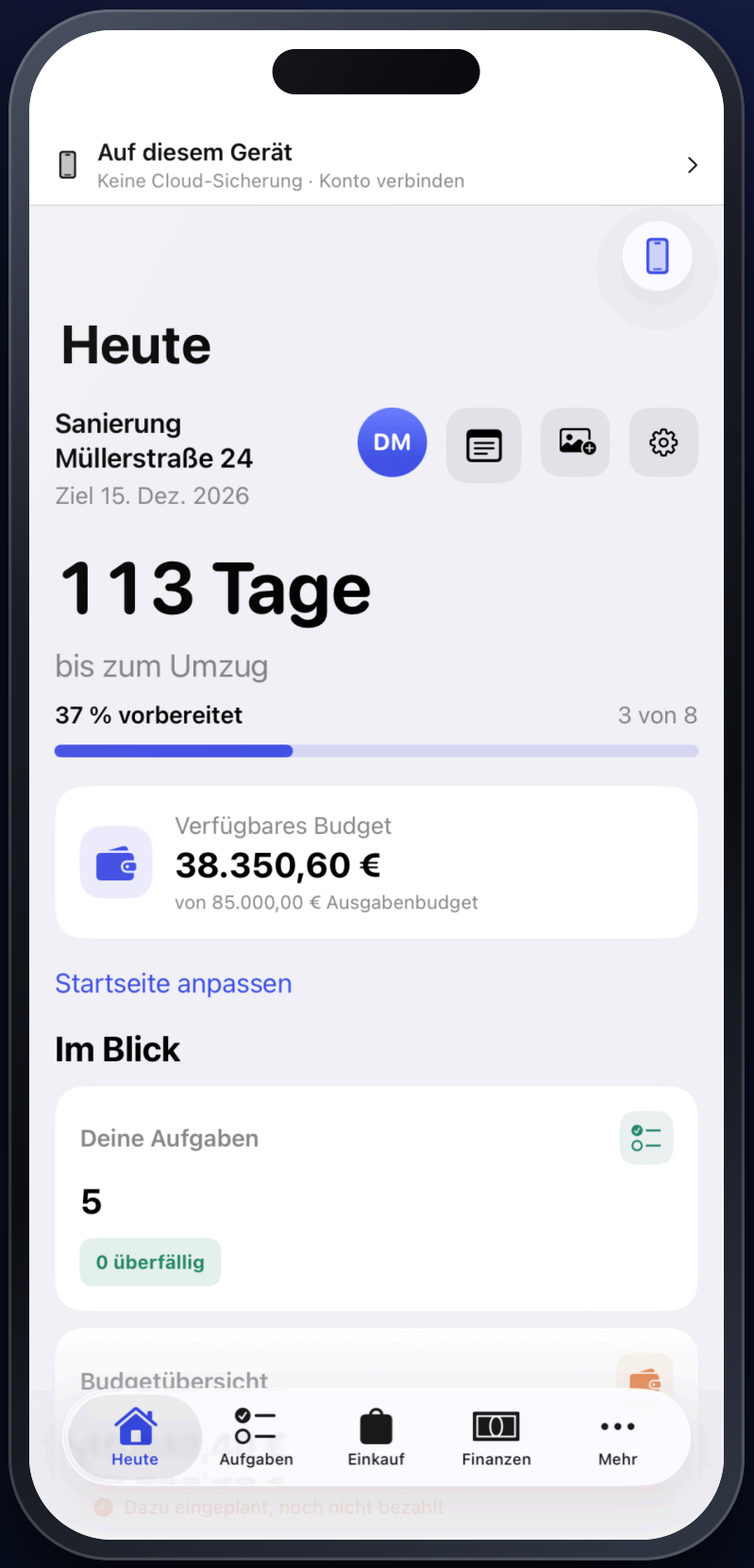
Jede Frist an einem Ort.

Was ist als Nächstes dran?

Die Heute-Ansicht zeigt Tage bis zum Umzug, offene Aufgaben und das Budget auf einen Blick.

Wer macht was?

Ladet Partner, Familie und Helfer ein. Rechte bestimmen, wer was sieht. Dazu ein Chat für Absprachen.



Kostenlos laden

für iPhone und Android

heimstart.de

DIE REIHE

Vorher wissen

Reicht unser Geld?
Teil 1 · Rechnen und finanzieren

TEIL 1

Ist es das richtige Haus?
Teil 2 · Prüfen und kaufen

DIESES HEFT

Wie schaffen wir den Umbau?
Teil 3 · Renovieren und koordinieren

TEIL 3

Wie kommen wir gut an?
Teil 4 · Umziehen und das erste Jahr

TEIL 4

Allgemeine Informationen, Stand Oktober 2026. Keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung; für eure Entscheidung zählt der Einzelfall. App-Ansichten zeigen ein Beispielprojekt. Titelbild mit KI erstellt. Herausgeber: Heimstart, Impressum unter heimstart.de/impressum.